

1500084-35.2022.8.26.0622

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061470/2022 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 23400046 -

DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2061470 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEIDSON VINICIUS DE LIMA

Vítima:

Saúde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, (15) 2153-1827 - Criminal, Vila Ophélia - CEP 18400-

818, Fone: (15) 2153-1829, Itapeva-SP - E-mail: itapeva1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500084-35.2022.8.26.0622

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061470/2022 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 23400046 -

DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2061470 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEIDSON VINICIUS DE LIMA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

29/06/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 29 dias do mês de junho do ano de 2022, às 15h30min nesta cidade de Itapeva/SP, na sala de audiência virtual, presentes o Meritíssimo Juiz de Direito, DR. RENATO HASEGAWA LOUSANO, comigo escrevente ao final nomeada, o(a) Promotor(a) de Justiça, DR. FRANCISCO ANTONIO NIERI MATTOSINHO, o réu GLEIDSON VINICIUS DE LIMA, a advogada, DRA. DÉBORA DA SILVA LEMES, bem como, as testemunhas ARCÍLIO JESSÉ DA COSTA e MATHEUS VINICIUS MACHADO DE LIMA. Aberta a audiência, realizada pela

ferramenta Microsoft Teams, foi ouvida a testemunha MATHEUS. A testemunha policial ARCÍLIO não conseguiu se conectar à sala virtual devido a problemas técnicos, motivo pelo qual as partes desistiram de sua oitiva, o que foi homologado pelo MM Juiz. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos/interrogatórios foram colhidos pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos da Lei nº 11.419/06. Pelas partes foi dito que não havia mais diligências a requerer, nos termos do artigo 402 do CPP. A seguir, pelo(a) MM(a) Juiz(a), foi dito: "Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução". A seguir, dada a palavra ao Ministério Público, em alegações finais orais, por ele foi dito, em suma, que requer a condenação dos acusados nos termos da denúncia. Pela defesa, em alegações finais orais, por ela foi dito, em suma, que requer o reconhecimento da confissão espontânea e o afastamento da majorante constante na denúncia. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. GLEIDSON VINICIUS DE LIMA, qualificado às fls. 05, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 33, 'caput', c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 05 de março de 2022, às 16h35min, na Rua Vicente Ferreira de Barros, 155, Vila Mariana, neste município e Comarca de Itapeva, guardava, para fins de consumo de terceiros, nas imediações de estabelecimentos de ensino e de saúde, 41 porções de maconha, com peso aproximado de 91 g (noventa e um gramas), 10 porções de cocaína, com peso aproximado de 10,6 g (dez gramas e sessenta centigramas), e 25 porções de crack, com peso aproximado de 4,5 g (quatro gramas e cinquenta centigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 26, laudo de constatação de fls. 27/28 e laudos toxicológicos de fls. 93/105, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva por decisão de fls. 57/65. Foi notificado às fls. 130 e apresentou resposta escrita às fls. 135/136. A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida às fls. 141. Durante a instrução foi ouvida uma testemunha e o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular. Por seu turno, a defesa da ré pleiteou o reconhecimento da confissão e a fixação da pena e seu regime de cumprimento menos gravosos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir. A materialidade é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 22/25), auto de exibição/apreensão (fls. 26), auto de constatação preliminar de substância entorpecentes (fls. 27/28), laudos definitivos de substância entorpecente (fls. 93/105), relatório de investigação (fls. 90/91), relatório final da autoridade policial (fls. 109/112), bem como pela prova oral produzida em Juízo. A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como sendo o autor do crime em apreço. Em Juízo foi ouvida uma testemunha comum. A testemunha MATHEUS VINICIUS MACHADO DE LIMA, policial militar, narrou que estava em serviço com o cabo Jessé em patrulhamento de rotina e visualizaram o acusado conversando com o ocupante de um Vectra prata. Quando se aproximaram ele correu para dentro de um imóvel abandonado, que usam para a venda e uso de entorpecentes. Ele declarou que correu porque estava traficando no local. Encontramos a droga que estava exposta e podia ser vista inclusive de fora da casa. O bairro é conhecido pela ocorrência do tráfico. Não tinha mais ninguém dentro da casa. Na casa só havia um fogão velho, um colchão e algumas roupas jogadas. A casa é conhecida "como casa bomba". O réu foi ouvido em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, declarou: "informo que realmente as drogas encontradas pela polícia militar me pertencem, pois eu estava realizando o tráfico de drogas no local. Não desejo dar maiores esclarecimentos sobre o ocorrido e não quero dizer mais nada em minha defesa." (fls. 05/06) Interrogado em Juízo, o réu voltou a confessar o crime. Os fatos aconteceram como narradas pelo policial militar. Eu tinha acabado de sair da cadeia, não tinha onde morar e por isso aceitei vender a droga. A droga realmente estava em cima do fogão. Confirmando que era maconha, cocaína e crack. Havia uma quantidade minha e outra que

não era minha. Eu vendia e ficava com o meu lucro. Eu estava traficando ali desde quinta-feira. Eu pegava a minha parte em droga. Eu sou de Apiaí e moro em Itapeva desde 2017, em situação de rua. Pois bem, finda a instrução processual e debruçando-me sobre as provas produzidas em juízo, estou convencido da prática do crime que é imputado ao réu. A localização da droga é certa e a finalidade de comércio ficou evidenciada pela quantidade de drogas, forma de acondicionamento, a sua variedade e, no mais, o acusado a confessou. Verificou-se também, que a infração foi cometida nas imediações de instituição de ensino e de saúde, já restando devidamente afastada pela jurisprudência tese de que deveria haver comprovação de realização de aulas no momento da prisão (fl. 90/91). Assim sendo, o conjunto probatório é seguro e autoriza o decreto condenatório do réu, nos termos do artigo 33, 'caput', c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06. Determinada e certa a condenação do réu, passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo art. 42 da lei 11.343/06 c.c. art. 59 do Código Penal. Conforme folha de antecedentes e certidão de distribuição criminal juntadas aos autos (fls. 184/195), o réu possui duas condenações transitadas em julgado (autos nº 1500346-20.2019.8.26.0030 e 1501677-30.2018.8.26.0270), de modo que a primeira será utilizada para fins de caracterização de sua reincidência. Há de se consignar que a segunda condenação definitiva (autos 1501677-30.2018), se deu em data posterior aos fatos aqui julgados, de modo que deverá ser utilizada apenas para caracterizar os maus antecedentes do réu. Ademais disso, o acusado foi flagrado comercializando e trazendo consigo, para fins de tráfico, porções de crack e cocaína, devendo ser considerada em seu desfavor a natureza da droga, considerando o potencial viciante e devastador da cocaína, seja em forma de pós, seja em forma de crack, razão pela qual majoro a pena-base em 1/4. Não há elementos para ponderar as demais circunstâncias judiciais. Na segunda fase de dosimetria, incidem a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Assim, na esteira do reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores (Tema 585), não sendo ele multireincidente, ficam ambas compensadas. Quanto à terceira fase, incide a causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu comercializava drogas nas imediações de uma Escola Estadual, de modo que a pena deve ser aumentada em 1/6. Deixo de reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é reincidente. Ausentes motivos idôneos, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, precipuamente a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica do acusado, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, por entender que é o único suficiente para correta reprovação e prevenção do crime praticado. O acusado está preso há período correspondente a 4% da pena que lhe foi imposta, razão pela qual a detração prevista no artigo 487, §2º, não altera o regime inicial fixado para o seu cumprimento. Indevidas a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e a suspensão condicional da pena, posto que as condições pessoais do réu não as aconselham (art. 44, incisos I e III, e art. 77, inciso II do Código Penal). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar o réu GLEIDSON VINICIUS DE LIMA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c/c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 e, em consequência, condeno o réu a cumprir a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal. O acusado não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Nesse sentido, "a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008). No mais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da agente, justificando-se a prisão do réu para o resguardo da ordem pública e

garantia da aplicação da lei penal, notadamente diante da probabilidade de fuga, considerando a pena e o regime a que foi condenado. Fixo os honorários advocatícios em 100% da tabela vigente. Desde já, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito. Decreto o perdimento o valor apreendido em favor da União. Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva remetendo-a ao Juízo competente." Intimadas as partes na presente oportunidade, o réu consignou o desejo de recorrer da sentença proferida. A presente audiência foi gravada em sua integralidade, de modo que a respectiva mídia será armazenada nos próprios autos, por meio de certidão, em ato posterior, conforme disposto no Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Nada mais. Eu, Juliane Meira da Costa Castro, digitei.